ملاهي الكبار تهدد الاطفال

رصدت جميعة النضال لحقوق الانسان انتهاكات لحق الطفولة تعد من الحالات الخطيرة لما لها من تاثير على السلوك الاجتماعي للطفل وقد تكون البداية لجنوحه وانحراف سلوكه في المستقبل، اذ انتشرت في الفترة الاخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيدوية تظهر اطفال من كلا الجنسين يتواجدون في النوادي الليليه والمراقص ومنها "ظهور طفل ينثر الاوراق النقدية على احدى الفتيات اثناء قيامها بالرقص على مسرح احد النوادي الليلة"[1] ، كما توجد مقاطع اخرى يظهر فيها تواجد لفتيات قاصرات يبدو صغر السن واضحا من ملامحهن التي تستخدم كوسيلة للترويج والدعاية لجذب الزبائن لهذه الاماكن[2]، ان تواجد الاطفال في هذه الاماكن يعد انتهاكا لحقوقهم وفقا للمعهدات والمواثيق الدولية ومنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 في المادة 25[3]، اتفاقية حقوق الطفل 1989 في المادة 32 الملزمة للعراق باعتباره دولة طرف بالاتفاقية[4]، كما تعدها القوانين المحلية وعلى راسها الدستور العراقي في مادته 37/ثالثا من الافعال المحرمة[5]، اضافة الى قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 في المادة 388 [6]، وقانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983 في المادة 25[7]، وقانون مكافحة الإتجار بالبشر 82 لسنة 2012 في المادة 1[8]، والقوانين والانظمة التي تنظم عمل المرافق السياحية، وبالرغم من وجود تلك القوانين الا ان عدم انفاذها وتطبيقها هو لاخر يعد تجاوزا على القانون وانتهاكا للحقوق المدنية كون هذه القوانين لم تاتي اعتباطا بل جاءت لتنظم العلاقات ولتضمن الحقوق.

اما على مستوى الاجراءات التي تعمل بها الجهات المختصة باصدار الموافقات للنوادي الليليه يوجد ضعف واضح ومنها شروط منح اجازه ممارسه المهنه للمرافق السياحية[9]، اذ لم يتم وضع تعليمات او سياسة سلوك واضحة للمتقدمين بالحصول على هذه الاجازة خصوصا ان الاماكن السياحية يرافقها في الغالب وجود حالات تتعلق بانتهاكات لحقوق المرأة والطفل والانسان بشكل عام.

ان الانتهاكات المذكورة عادة ماتنتشر كمادة خبرية سهلة التداول مما يؤدي لانتهاكات وجرائم اخرى تتعلق بما بعد وجود الاطفال في هذه الامكان، حيث رصدنا انتشارا وتداولا لهذه المواد من قبل الجهات الاعلاميات والمراكز الخبرية ومواقع التواصل الاجتماعي دون مراعاة لحقوق هؤلاء

---

[1] فيديو الطفل .
[2] فيديو الطفلة .
[3] الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948.
[4] اتفاقية حقوق الطفل 1989 .
[5] الدستور العراقي 2005.
[6] قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 .
[7] قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983 .
[8] قانون مكافحة الإتجار بالبشر 82 لسنة 2012 .
[9] شروط منح اجازه ممارسه المهنه للمرافق السياحية .

الاحداث الظاهرة ملامحهم والتي تؤدي بشكل او باخر الى الاستدلال على هويتهم الشخصية ما يؤدي الى اضرار معنوية تلحق بهم وبذويهم في الوقت الحالي او المستقبل.

كما ان استغلال الاطفال في هذه الاعمال او السماح لهم وعدم محاسبة من سمح لهم بالتواجد في هذه الاماكن قد يؤدي بهم الى اضرار اجتماعية مثل الوسم الاجتماعي لهم او لذويهم ويعرضهم للنبذ من قبل المجتمع، بالاضافة الى تخلفهم عن التعليم في الفترة التي تعد فترة بنائهم الصحيح ووضعهم على مسار التنمية الفكرية والثقافية كما ان تنشأة الاطفال في هذه البيئة يلحق الضرر النفسي بهم في وقت يتمتع اقرانهم بحقوقهم الطبيعية مثل الحصول على اوقات الراحة واللعب والتربية في بيئة سليمة ولائقة.

التوصيات:

- نوصي السلطة القضائية بتفعيل دور الادعاء العام في قضايا تتعلق بسلب الولاية من ذوي الاحداث غير المؤهلين لرعاية ابنائهم في حال وجود انتهاكات مشابهة.
- نوصي السلطة التشريعية وبالاخص اللجنة القانونية و لجنة المرأة والاسرة والطفولة ولجنة حقوق الانسان بمراقبة اداء الجهات المختصة بانفاذ القوانين المتعلقة برعاية وحماية الاحداث و الجهات المسؤولة عن تنظيم عمل المرافق السياحية للحد من هذه الظاهرة.
- نوصي دائرة المنظمات غير الحكومية بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني وتسهيل عملهم للوصول الى الاطفال الاحداث في المدارس وتقديم الندوات والورش الثقافية التي تحذر من الانحراف والجنوح.
- نثمن دور وزارة الداخلية - الشرطة المجتمعية خلال الفترة الحالية ونوصي بالاستمرار برصد وتقصي الانتهاكات المشابهة لهذه الحالات التي تتعلق بالاحداث والاطفال للحد منها وتوسيع الشراكات مع منظمات المجتمع المدني.
- نوصي وزارة الثقافة والسياحة و الاثار/هيئة السياحة العراقية بالتشديد على عمل النوادي الليلية ابتداءا من الحصول على الاجازة واليتها وانتهاءا بالمراجعة الدورية والمستمرة لعمل تلك المرافق السياحية، ووضع الية ابلاغ وشكاوى واضحة يمكن للمجتمع ان يبلغ من خلالها عن الانتهاكات.
- نوصي الجهات الاعلامية والمراكز الخبرية والعاملين في المجتمع المدني بالحفاظ على تعمية وتشفير معلومات او صفات الاشخاص والاطفال بشكل خاص عند تناول قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان.

فريق التقارير والابحاث